

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 3151/2023
(@विशेष अनुमति याचिका सं. 8733/2023)
(@ डायरी सं. 42715/2022)

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य और अन्य

...अपीलार्थी(गण)

बनाम

दिनेश कुमार और अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

निर्णय

एम.आर. शाह, न्या.

1. 2016 की रिट याचिका (सी) संख्या 4954 में दिल्ली उच्च न्यायालय , नई दिल्ली द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस हो कर , जिसके द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को अनुमति दी है और घोषित किया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के तहत

चूक माना जाता है। (इसके बाद "अधिनियम, 2013" के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने वर्तमान अपील को दर्ज किया है।

2. अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 31.12.2013 को लिया गया था और इसलिए, इस मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार जैसा कि **इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य, (2020) 8 एससीसी 129 में रिपोर्ट की गई है।** अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत अर्जन की कोई चूक नहीं मानी जाएगी।

- 2.1 दूसरी ओर, मूल रिट याचिकाकर्ता - प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि वास्तविक / भौतिक कब्जा मूल रिट याचिकाकर्ता के पास है और केवल कागज पर कब्जा लिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहां तक कि कब्जा दिनांक 31.12.2013 को लिया गया था और उससे पहले अधिनियम, 2013

प्रभावी हो गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा यह सही कहा गया है कि चूंकि न तो मुआवजे का भुगतान किया गया था और न ही कब्जा लिया गया था, इसलिए अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत अर्जन की चूक मानी जाएगी।

3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का अध्ययन करने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 31.12.2013 को ले लिया गया था। अधिनियम, 2013 दिनांक 01.01.2014 से लागू हो गया है। इसलिए, जिस दिनांक को अधिनियम, 2013 लागू हुआ, उस तारीख से पहले ही कब्जा ले लिया गया था।

- 3.1 प्रत्यर्थी संख्या 1- मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया कि केवल एक कागजी कब्जा लिया गया था और वास्तविक / भौतिक कब्जा नहीं लिया गया है, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा पंचनामा बनाकर लिया गया है, जिसे जैसा कि

इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार कब्जा लेने का कानूनी तरीका माना जाता है। इसलिए, हमें इस आधार पर आगे बढ़ना होगा कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा ले लिया गया था। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने भी बिना मतभेद के इस मामले में आगे की कार्रवाई की है कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा दिनांक 31-12-2013 को लिया गया था। हालांकि, इसके बाद, इस आधार पर मूल रिट याचिकाकर्ता को कोई मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया / नहीं दिया गया है इस प्रकार, अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के दो अवयवों में से एक को पूरा किया गया है, उच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अर्जन को चूक माना जाता है। उपरोक्त तर्क और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष को **इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर)** के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत हैं। **इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर)** के मामले में यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत चूक के लिए, कब्जा नहीं लेने और मुआवजे को नहीं देना /

भुगतान न करने की दोहरी शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। इसलिए, यदि अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के दो अवयवों में से एक को पूरा नहीं किया जाता है, तो अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत अर्जन की कोई चूक नहीं मानी जाएगी।

4. **इंदौर विकास प्राधिकरण (ऊपर)** मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को इस मामले के तथ्यों पर लागू करने से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश में यह घोषणा की गई है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अर्जन को चूक माना जाता है यह मान्य नहीं है और इसे रद्द और निरस्त किया जाना चाहिए और तदनुसार, रद्द किया जाता है और निरस्त किया जाता है। तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है। कोई कीमत नहीं।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटान किया जाए।

....न्या.

[एम.आर. शाह]

.... न्या.

नई दिल्ली;

28 अप्रैल, 2023

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा | समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his /her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation .